

한국전력공사 상임감사위원

통보

제 목 [4] 용역계약 체결 부적정

관 계 부 서 캡코솔라(주)

조 치 부 서 인사처, 캡코솔라(주)

내 용

1. 업무 개요

캡코솔라(주)는 '20년, '21년 인수 발전소의 발전 사업권 양도·수 및 부동산 등기
명의변경 등을 위한 제반 업무를 전문대행업체에 위탁하여 시행하였다.

[표 1] 캡코솔라(주) 태양광 양도·수 발전소 인허가 용역 체결 현황

순번	발전소명	용량(kW)	계약일	계약금액(천 원)	업체명	담당자
1		979	'20. 6. 11.	51,000	♠♠♠	♡♡♡
2		396				
3		99				
4		98				
5		199	'21. 3. 25.	10,000	♥♥♥	♣♣♣
6		497	'20. 8. 19.	30,000	♣♣♣	♡♡♡
7		1,958	'20. 11. 4.	30,000		
8		951	'20. 12. 1.	30,000	◆◆◆	♡♡♡
9		951		10,000		
10		993		10,000		
11		488	'20. 11. 19.	20,000	♣♣♣	♣♣♣
12		991	'20. 11. 23.	20,000	●●●	☆☆☆
13		999	'20. 12. 1.	10,000	●●●	♡♡♡
14		497		10,000	▼▲■	
15		497				
16		497	'20. 12. 29.	30,000	♣♣♣	♣♣♣
17		495				
18		995		30,000		
19		995				
20		298	'21. 1. 7.	10,000		
21		298				
계	21개 발전소	14,171		291,000		

주: 캡코솔라(주) 제출자료 재구성

2. 관계 규정

캡코솔라(주)의 「계약 규정」에 따르면, 수의계약의 기준은 계약 금액이 5,000만 원 이하인 계약 중 계약위원회가 심의하여 필요하다고 정한 계약에 대해서는 수의계약을 할 수 있으며, 계약 금액이 5,000만 원 이상일 경우 수의계약 필요 시에는 그 사유를 이사회에 상정하여 승인을 받은 후 진행할 수 있다.

그리고 가격조사를 하거나 입찰 이외의 방법으로 계약을 체결하고자 할 때에는 적어도 2인 이상의 견적자를 선정하도록 규정하고 있으며, (이하 '21. 3. 25. 신설) 공사계약으로 계약상대자가 사업을 발굴하여 당사에 제안한 경우로 다른 사업자와 사업추진이 곤란한 경우에는 계약위원회의 의결에 따라 수의계약 할 수 있다.

「계약 규정」에서 정하고 있는 것을 제외하고는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 '국가계약법'이라고 한다.)을 따라야 한다.

따라서 캡코솔라(주)는 용역계약 체결 시 「계약 규정」 및 관련 법령을 준수하여, 공정하게 계약이 집행되도록 노력하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그런데 캡코솔라(주)에서 '20년과 '21년에 발주한 '태양광발전소 인허가 용역'과 관련하여, 다음과 같은 업무 부적정 내용이 확인되었다.

캡코솔라(주)는 '20년과 '21년에 총 40개의 태양광발전소를 인수하였는데, 그중

21개의 발전소에 대해 인허가 업무 대행 용역을 받¹⁾주¹⁾하면서, 관련 규정에 따른 가격조사나 복수 이상의 견적서 수취 없이 임의의 지급기준으로 계약을 체결하고 대가를 지급하였다.

그리고 '20.6.11. ♠♠♠와 체결한 용역은 계약 금액이 5,000만 원 이상임에도 이사회 상정 및 승인 없이 수의계약을 체결하였다.

이에 대해 담당자는 태양광발전소 양도양수 제안 업체와 수의계약을 체결하였다고 답변하였다. 그러나 사업 제안 업체와 수의계약을 체결할 수 있는 경우는 공사계약에 관한 사항이나 본 계약은 용역계약이고 제안 절차 또한 진행된 바가 없으며, 무엇보다 관련 규정에서 정한 이사회 상정 및 승인을 받지 않았다.

또한, 상기 용역을 제외한 5,000만 원 이하의 '태양광발전소 인허가 용역'은 계약위원회의 심의가 이루어지지 않아 캡코솔라(주)의 「계약 규정」에서 정한 수의 계약 대상 용역이 아니므로 「국가계약법」을 따라야 하고, 「국가계약법」에서는 추정가격 2,000만 원 이상의 용역계약은 경쟁 입찰에 부치도록 규정하고 있음에 따라, 2,000만 원 이상 8건의 용역계약에 대해서 수의계약을 체결한 것은 관련 규정을 위반한 부적정한 업무처리이다.

아울러 상기 [표1]에서 보는 바와 같이, 동일 규모의 태양광발전소임에도 용역 대가가 2배 이상 차이 나는 등 대가지급 기준이 일관성 및 통일성이 없는 것

1) 19개 발전소는 양도양수 제안 업체에서 무상으로 시행하였다.

으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토 결과

담당자인 과장 ☞☞☞와 본부장 ▲▲▲(現 ※※※지사장)는 '20년도 인수 태양광발전소 인허가 대행 업무 대가지급 기준에 대해서는 잘 알지 못하며, '21년도 대가지급 기준은 '21.1.8.에 수립한 '인허가 대행 업무 대가지급 기준(안)'에 따라 지급하였다고 답변하였다.

[표2] 켄코솔라(주) 인허가 대행 업무 대가지급 기준(안) ('21.1.8.)

구 분	용량	금액	비고
발전소 양도수	~1MW 미만	1,000만원	발전사업권 양도·양수 부동산 등기 명의변경 등
	1MW 이상 ~ 3MW 미만	2,000만원	
	3MW 이상	3,000만원	

자료: 켄코솔라(주) '발전소 인허가 대행업무 대가지급 기준(안)'

그러나 태양광발전소 양도양수와 관련된 업무 대행 비용은 인터넷 등을 통해 확인한 결과, 건당 1백만 원 이하의 비용으로 가능하며 전문적인 지식을 크게 요하지 않아 태양광 관련 사업을 영위하고 있는 켄코솔라(주) 직원의 역량으로 충분히 수행이 가능한 것으로 판단된다.

그리고 상기 [표2]와 같이, 태양광발전소의 용량별로 대가지급 기준을 달리 수립하였는데, 태양광발전소의 용량별로 용역 역무를 비교한 자료는 없었으며, 단순히 기준에 발주한 용역의 계약 금액을 해당 태양광발전소의 용량으로 나누어 단가를 산출하고, MW당 최저 단가로 대가를 책정한 것으로 확인되었다.

하지만 태양광발전소의 용량이 크면 인수 의무²⁾의 중요도는 높을 수 있으나, 그 의무의 양이 유의미하게 증가하는 것은 아니어서 캡코솔라(주)에서 수립한 인허가 용역비용의 지급기준은 불합리하다.

또한, 용역의 대가지급 및 그 기준의 결정은 사장(△△△, 現 퇴직) 전결사항이었는데, 그 과정에 대해 ☼☼☼와 ▲▲▲ 모두 잘 모르겠다고 답변하여 세부 사실을 확인할 수 없었으나, 캡코솔라(주)에서 수립한 태양광발전소의 인허가 대행 업무의 대가지급 기준은 비상식적으로 과다한 것으로 판단된다.

아울러 용역 추진 과정에서 관련 규정을 준수하지 않는 등 업무처리를 부적절하게 한 관련자에게는 신분상 조치를 하여 유사사례 재발을 방지할 필요가 있다.

조치할 사항

00-50-56-F3-D3-9D / 20202734 / 2024-12-13 14:10:19

인사처장은 캡코솔라(주) 파견 중 태양광발전소 인허가 대행 업무 관련 용역 계약 및 대가 지급기준에 대한 적정성 검토를 소홀히 한 사업총괄 본부장 ▲▲▲에게 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다.(경고)

캡코솔라(주) 사장은

- ① 태양광발전소 인허가 용역 관련 업무를 부적절하게 수행한 담당자(☼☼☼, ♡♡♡)에게 신분상 조치를 검토하여 주시고,(통보)
- ② 계약 관련 규정을 철저히 준수하여 주시기 바라며,(통보)

2) 필요서류(인감증명서 등) 수집, 발전사업허가 명의변경(지자체), 발전소 대출금 확인(은행), PPA 계약변경(한전), 통신·전기 등 기타비용 정산·변경, 전기안전관리자 필증 변경, 설비확인서 변경, REC 이전, 태양광 부지(토지) 이전업무, 토지 등기 변경, 고정가격 계약 변경

③ 태양광발전소 인허가 대행 업무 대가지급 기준을 재검토하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	통 보	-	-	캡 코솔라(주)	인사처 캡 코솔라(주)

